

1500143-75.2022.8.26.0637

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... inicial semiaberto e isenção das custas Tráfico de drogas - Materialidade e autoria comprovadas - Apreensão de 10 porções de cocaína e 01 porção de maconha - Réu que confessou o crime em Juízo, alegando, ainda, que estava acompanhado do menor na traficância - confissão corroborada pelos relatos dos Policiais em Juízo - Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500143-75.2022.8.26.0637 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500143-75.2022.8.26.0637

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2041263/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 22990660 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2041263 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2041263 - 01º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANI ALEXANDRE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte Giovani Alexandre da Silva, devidamente qualificada, como incurso no art. 155, § 1º e 4º, I e II, do CP (fls. 107/110).

A denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2013 (fls. 114/115).

A parte acusada, devidamente citada, apresentou resposta escrita (fls. 120/127). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação do recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP). Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 146/147) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência (fls. 214/215), foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas

pela acusação, outras duas arroladas pela defesa; em seguida, a parte acusada foi interrogada.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva. De sua vez, a Defesa requereu preliminarmente a instauração de incidente de dependência toxicológica. No mérito, a improcedência da ação penal, argumentando que o réu não tinha ciência da participação no evento criminoso. Em ordem sucessiva, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

2. Fundamentos

2.1. Preliminares

A preliminar para instauração de incidente de dependência toxicológica não comporta acolhimento. Para que seja determinada a realização do exame, é imprescindível que haja fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado.

Não basta que o acusado se refira à dependência no interrogatório para que se torne necessária a realização do exame, o depoimento de familiares, ainda que relevante, também não é dado técnico suficiente para permitir que tal exame seja decretado, uma vez que estes tendem a querer ajudar o acusado.

Cabe ao magistrado verificar a sua real necessidade, fundamentando. No caso concreto não se vislumbra qualquer anormalidade no interrogatório do acusado ou mesmo durante a instrução processual que justifique a instauração do incidente. Nesse sentido há precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e do C. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA. DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 400, § 1º, DO CPP. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 4. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. REGIME MAIS BRANDO OU SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza ao Magistrado indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. No caso dos autos, a instauração do incidente de dependência toxicológica foi indeferida, motivadamente, em virtude de o Juiz ter entendido que "os réus não apresentavam nenhum indício de que sua capacidade mental estivesse comprometida, em razão do possível uso de substância entorpecente" (e-STJ fl. 22). Dessarte, não há se falar em cerceamento de defesa. [...] 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 310.899/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)

Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, e art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando regime inicial aberto. Preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica – afastada – Defesa que não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade da medida – instauração que se encontra indeferida de forma fundamentada na r. sentença. Recurso da Defesa buscando a mitigação da elevação da pena em razão dos maus antecedentes e da reincidência, bem como o afastamento da agravante da calamidade pública e da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Pedidos, ainda, de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como de fixação do regime inicial semiaberto e isenção das custas Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 10 porções de cocaína e 01 porção de maconha – Réu que confessou o crime em Juízo, alegando, ainda, que estava acompanhado do menor na traficância – confissão corroborada pelos relatos dos Policiais em Juízo – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório. Dosimetria – Penas-base bem fixadas acima dos mínimos legais – certidões indicadas no édito condenatório que são aptas a demonstrar os maus antecedentes – nocividade da droga apreendida que também pode

ensejar elevação da pena-base, por força do art. 42, da Lei de Drogas - Na segunda fase, reconhecimento da agravante pela prática do crime durante período de calamidade pública, bem como da agravante da reincidência, as quais foram compensadas com a confissão espontânea - compensação mantida, à míngua de recurso Acusatório - agravante da calamidade pública que se faz presente e deve ser mantida, por ser dotada de caráter objetivo e demonstrar maior desprezo do agente para com a ordem e a saúde públicas - Na terceira fase, causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, que deve ser mantida, uma vez que a participação do menor restou sobejamente demonstrada nos autos - causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 bem afastada, diante da demonstração de dedicação do acusado às atividades criminosas. Regime inicial fechado que deve ser mantido - réu reincidente e que ostenta maus antecedentes - envolvimento de menor no crime que também evidencia maior gravidade concreta. Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos incabível - ausência dos requisitos legais - benesse que não se mostra adequada à gravidade concreta, além de ser incompatível com o patamar da pena aplicada. Isenção de custas - não cabimento, cabendo eventual avaliação em sede de execução criminal. Preliminar rejeitada. Recurso Defensivo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501186-22.2020.8.26.0571; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/09/2021; Data de Registro: 17/09/2021)

2.2. Materialidade e autoria

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 11/13), dos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 14) e do laudo(s) pericial(is) relacionado(s) ao(s) instrumento(s) e ao lugar do fato (fls. 187/193).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida, segue a mesma sorte.

Contextualizo e, ao final, explico.

A parte ofendida ANDERSON LEOPOLDINO CARLOS declarou em sede policial que: "É FUNCIONÁRIO DA EMPRESA "FRIGO ESTRELA", ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE VIGILANTE. NA NOITE DE ONTEM, ESTANDO DE SERVIÇO NA PORTARIA PRINCIPAL, FOI PROCURADO POR POLICIAIS MILITARES, QUE LHE INDAGARAM ACERCA DA CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL FURTO DE PERTENCES DA EMPRESA, PRECISAMENTE CABOS DE ENERGIA. DIANTE DA NOTICIA COMPARECEU A ESTA UNIDADE POLICIAL, DE ONDE OBSERVANDO OS OBJETOS APREENDIDOS, REALIZOU CONTATO COM SEU SUPERIOR E ESTE COM RESPONSÁVEL PELA PARTE ELETRICA DA EMPRESA, SENDO ENTÃO CONFIRMADO QUE OS OBJETOS APREENDIDOS, CERCA DE 200 METROS DE FIOS, DE APROXIMADAMENTE 10 MILIMETROS DE ESPESSURA, EM ALUMINIO, PERTENCEM AO FRIGO ESTRELA. ACRESCENTOU QUE RUMANDO AO LOCAL ONDE DEVERIAM ESTAR GUARDADOS TAIS FIOS, QUAL SEJA, UMA ESPECIE DE UM BARRACÃO, LOCALIZADO NA DIVISA COM UMA AREA DE VEGETAÇÃO, CERCADO POR ALAMBRADO, AOS FUNDOS DA EMPRESA, PÔDE OBSERVAR QUE PARTE DO ALAMBRADO SE ENCONTRAVA CORTADO E QUE HAVIA ALI, JNTO A PARTE DE VEGETAÇÃO, ALGUNS ITENS DA EMPRESA JÁ SEPARADOS, DENTRE ESTES, MAIS ROLOS DE FIOS, IGUAIS AOS APREENDIDOS NESTE PROCEDIMENTO E ALGUMAS OUTRAS PEÇAS DE ALUMINIO. O DECLARANTE NESTE ATO, REPRESENTANDO A EMPRESA VITIMA, RECEBE OS OBJETOS APREENDIDOS EM PODER DO INDIVIDUO QUE OS SUBTRÁIRA, O QUAL PASSA SABER SE CHAMA GIOVANI ALEXANDRE DA SILVA". Em juízo confirmou as declarações prestadas em sede policial.

A testemunha CLEITON CESAR PACHECO, Policial Militar do Estado do São Paulo, declarou em sede policial: "É POLICIAL MILITAR LOTADO NESTA URBE, SENDO CERTO QUE ESTANDO DE SERVIÇO FOI ACIONADO VIA COPOM EM RAZÃO DA EXISTENCIA DE UM VEÍCULO SUSPEITO, DE COR PRATA, PARADO NAS PROXIMIDADES DO "FRIGO ESTRELA", PRÓXIMO A UMA PORTEIRA DE ACESSO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA "SABESP". DIANTE DA NOTICIA, RUMOU AO LOCAL, JUNTO DOS COLEGAS DE FARDA FELIX E LUCIANO E AO CHEGAR NO LOCAL CONSTATOU PARADO O VEÍCULO VW/LOGUS, DE COR PRATA, DE PLACAS ERS-2102/PAULISTANIA, PODENDO OBSERVAR QUE CAMINHAVA EM DIREÇÃO AO VEÍCULO, UM INDIVIDUO QUE TRAZIA CONSIGO, ROLOS DE FIO, O QUAL AO AVISTAR OS POLICIAIS, JOGOU UM ROLO QUE TRAZIA CONSIGO AO CHÃO, ONDE ESTAVAM OUTROS ROLOS, FIOS USADOS EM CABEAMENTO ELETRICO DE ALTA TENSÃO, TOTALIZANDO CERCA DE 200 METROS DE FIOS DE ALUMINIO DE 10 MILIMETROS DE ESPESSURA.

INFORMA O DEPOENTE QUE AO SE DESFAZER DO ROLO QUE CARREGAVA O REFERIDO INDIVÍDUO, PASSOU A ALEGAR QUE NÃO ESTAVA FAZENDO NADA, PARA AO DEPOIS, DIZER QUE ESTAVA JUNTO DE OUTROS DOIS INDIVÍDUOS, FURTANDO ROLOS DE FIOS DE UM BARRACÃO, AOS FUNDOS DO FRIGORÍFICO. O INDIVÍDUO ABORDADO FOI IDENTIFICADO COMO GIOVANI ALEXANDRE DA SILVA, E AFIRMOU QUE ESTAVA NO CONHECIDO "BAR DA TONHA", LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS DA COSTA LOPES, QUANDO DOIS RAPAZES LHE SOLICITARAM PARTICIPAR DE UM FURTO, DEVENDO COM O SEU VEÍCULO REALIZAR O TRANSPORTE DOS OBJETOS E PARA TANTO, LHE DARIAM A QUANTIA DE DUZENTOS REAIS. INFORMA O DEPOENTE QUE ALEGOU GIOVANI NÃO SABER A IDENTIDADE DOS COMPARSAS, QUE TERIAM EMPREENDIDO FUGA PELA MATA, POIS QUE PARA ACESSAR O LOCAL, ONDE PRATICAM O FURTO, TINHAM QUE CAMINHAR EM MEIO A VEGETAÇÃO ALTA. ADEMAIS ESCLARECEU GIOVANI QUE PARA ACESSAR A RES FURTIVA FAZENDO USO DE UM ALICATE, CORTARAM O ALAMBRADO QUE VEDAVA O LOCAL ONDE SE ENCONTRAVAM DIVERSOS ROLOS DE FIO. DIANTE DOS FATOS, FOI DADA VOZ DE PRISÃO A GIOVANI ALEXANDRE DA SILVA, QUE FOI CONDUZIDO ALGEMADA A ESTA UNIDADE POLICIAL, DADO O RECEIO DE FUGA. ACRESCENTA O DEPOENTE QUE FOI CONTATO REPRESENTANTE DO ESTABELECIMENTO VITIMA, QUE COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL, RECONHECENDO A RES FUTIVA APREENDIDA". Em juízo confirmou suas declarações, afirmando ainda que a ligação via 190 falava sobre três indivíduos em atitude suspeita.

A testemunha LUCIANO GRACIANO DA SILVA declarou em sede policial: "É POLICIAL MILITAR, INTEGRANTE DA FORÇA TÁTICA, LOTADO NESTA CIDADE DE TUPÃ. INFORMA QUE ESTANDO DE SERVIÇO JUNTO DO COLEGA DE FARDA PACHECO E FELIX, FORAM INFORMADOS VIA COPOM, DE QUE HAVIA UM VEÍCULO, DE COR PRATA, SUSPEITO, PARADO NAS PROXIMIDADES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO FRIGO ESTRELA, QUE TEM PROXIMO TAMBÉM A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUAS DA SABESP. DIANTE DA NOTICIA RUMARAM AO LOCAL INDICADO, LOGRARAM ENCONTRAR PROXIMO A UMA PORTEIRA, E AREA DIVISA AO FRIGO ESTRELA, O VEÍCULO VW/LOGUS DE COR PRATA E LOGO PUDEAM OBSERVAR UM INDIVÍDUO, SAINDA DA VEGETAÇÃO, DE MATO ALTO E ARVORES, TRAZENDO CONSIGO, ROLOS DE FIOS, INDIVÍDUO ESTE QUE AO DEPARAR-SE COM A GUARNIÇÃO, JOGOU AO CHÃO O QUE TRAZIA CONSIGO. O INDIVÍDUO FORA IDENTIFICADO COMO GIOVANI ALEXANDRE DOS SANTOS E A PRINCIPIO, DISSE QUE ALI ESTAVA PORQUE TINHA ACABADO O COMBUSTIVEL DO SEU VEÍCULO E TINHA IDO PEDIR NO PORTÃO DO ESTABELECIMENTO UM CELULAR EMPRESTADO, MAS QUE NADA TINHA FEITO DE ERRADO, SENDO CERTO QUE NOVAMENTE INDAGADO, POSTO QUE ENCONTRADO UM TELEFONE CELULAR EM SEU VEÍCULO, GIOVANI CONFESSOU QUE ESTAVA, JUNTO DE OUTROS DOIS RAPAZES, QUE ALEGOU NÃO CONHECER E TER ENCONTRADO EM UM BAR, FURTANDO FIOS DOS FUNDOS DO FRIGORÍFICO. DIANTE DA CONFISSÃO, FOI REALIZADO CONTATO COM O ESTABELECIMENTO VITIMA, SENDO CONFIRMADO PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA, QUE OS OBEJTOS APREENDIDOS JUNTO DO ORA AUTUADO, SÃO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA E QUE FORAM SUBTRAÍDOS DE UMA BARRACÃO AOS FUNDOS DO PREDIO, PROXIMO AS REPRESAS DE TRATAMENTO DA SABESP, TENDO ELE CONSTATADO QUE PARA ACESSAR A RES FURTIVA, FOI CORTADA PARTE DO ALAMBRADO QUE VEDA O LOCAL".

A informante Ana Claudia Batista Tolentino declarou em juízo que era esposa do acusado, que trabalhava com os pais, mas tem dependência química. Aos finais de semana abusava de drogas. Em 2021 o vício ficou insuportável e se separou do acusado. Não se recorda de envolvimento em ocorrências policiais quando convivia com o acusado.

O informante Devair Caetano afirmou em juízo que, sem usar drogas, Giovani é uma boa pessoa. Quando era de sua família, por diversas vezes ouviu reclamações sobre o consumo abusivo de drogas pelo acusado.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, confirmou os fatos. Afirmou que teria sido contratado por dois indivíduos para fazer um "frete" e que apenas no local descobriu que envolvia a prática de ato criminoso. Não sabe precisar o nome dos indivíduos.

Pois bem.

Respeitada a versão do acusado, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada. É pouco crível que tenha se deslocado até o local sem que ao menos desconfiasse da origem espúria dos bens, transportando pessoas que desconhecia; além disso, quando tivesse ciência da prática do ato espúrio, poderia ter simplesmente abandonado o local, o que não realizou. Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas,

subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 200 (duzentos) metros de fios/cabos.

Com relação ao contexto fático processado e julgado, saliento, o crime foi praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), bem como com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração das coisas (art. 155, § 4º, I, do CP) e mediante o concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, § 4º, IV).

Não desconheço o entendimento de que a causa específica de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do CP seria aplicável somente ao furto (art. 155, 6 caput, do CP), mas, em atenção ao disposto no art. 68, caput, do CP, compartilho o posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal (STF – HC n. 130.952/MG – Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje. 20/02/2017), do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ – Sexta Turma – HC n. 306.450/SP – Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Dje. 17/12/2014; STJ – Sexta Turma – AgRg no Resp n. 1.658.584/MG – Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Dje. 03/05/2017).

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da coisa furtada (res furtiva), ainda que por breve espaço de tempo (TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000394-29.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. LEME GARCIA, V.U., j. 22/05/2018) e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ – Terceira Seção – Resp n. 1.524.450 – Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Tese n. 934 aprovada em 11/2015), o que, por exigir o deslocamento físico do bem, é explicado pela teoria da amotio. De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 155, §§ 1 e 4º, I e IV, do CP.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré, em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (o 7 8 patrimônio, primariamente; a paz pública, a tranquilidade comunitária e o ambiente familiar, secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3. Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se ao critério do art. 59 do CP (denominado pela doutrina de “circunstâncias judiciais”); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV) 2 (dois) anos de reclusão e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena.

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, as circunstâncias do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 1/3 (um terço), em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, ao ponderar as circunstâncias judiciais, o meio de execução empregado pela parte ré na prática do crime, pois, no concurso de circunstâncias qualificadoras uma servirá para estabelecer o limite abstrato e as demais serão consideradas, em primeiro lugar, circunstâncias agravantes, se houver previsão expressa (princípio da especificidade), e, em segundo, circunstâncias judiciais, sendo que, no presente caso dos autos, a circunstância prevista no art. 155, § 4º, I, do CP serviu para estabelecer o limite abstrato e a(s) outra(s), prevista(s) no art. 155, § 4º, IV, do CP, foi(ram), porque não prevista(s) nos arts. 61 e 62 do CP, considerada(s)

circunstância(s) judicial(is).

CONSIDERO, também, ao ponderar as circunstâncias judiciais, o modo de execução empregado pela parte ré para a prática do crime, ou seja, aproveitou-se do repouso noturno da coletividade, cujo período – por ausência de luz solar – é de vulnerabilidade, inclusive para os estabelecimentos empresariais.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, observo que o acusado é reincidente em crimes patrimoniais (fls. 58/59), ostentando ao menos duas condenações transitadas em julgados. Por outro lado, admitiu a prática do delito, razão pela qual promovo o aumento de 1/6, totalizando em 03 (três) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 3 (três) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, deve ser o fechado, porque a parte ré é reincidente específico em crimes patrimoniais e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, II (reincidência), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie.

A parte ré, com fundamento no art. 77, caput (pena privativa de liberdade superior a 2 anos) // I (reincidência) // II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, NECESSÁRIA a manutenção da prisão da parte ré, que não poderá apelar em liberdade, porque respondeu ao processo presa, tratando-se, agora, de prisão oriunda de sentença penal condenatória (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2272171-73.2019.8.26.0000, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 19/02/2020, p. 03).

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, para o fim de condenar, como incurso no art. 155, § 1º e 4º, I e IV, CP,, a parte ré Giovanni Alexandre da Silva às penas de 3 (três) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Recomendo incontinenti a parte ré no estabelecimento prisional em que se encontra, expedindo-se guias de recolhimento provisória, de imediato; definitiva, com o trânsito em julgado em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ), sem prejuízo do encaminhamento das peças faltantes para o juízo competente para a execução (art. 472, II, das NJCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional).

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registre-se eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Tupã, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA